索 引 号：	790101518/202005-00004
信息分类：	事故通报
内容分类：	市场监管、安全生产监管、应急管理
发文日期：	2020-05-28
发布机构：	烈山区人民政府办公室
生成日期：	2020-05-28
生效日期：	
废止时间：	暂无
文　　号：	
关 键 词：	
内容概述：	

安徽木兰农牧科技有限公司公司“4.3”事故调查报告

2020-05-28 15:49　来源：应急局　文字大小：[大 中 小]　背景色：

近日，区政府批复《安徽木兰农牧科技有限公司“4.3”事故调查报告》，现全文公布。

安徽木兰农牧科技有限公司“4.3”事故调查报告

区政府 安徽木兰农牧科技有限公司“4.3”事故调查组

2020年4月3日上午8时30分，位于烈山区古饶镇新村社区安徽木兰农牧科技有限公司发生一起建筑施工草料棚钢结构横梁坠落事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，烈山区人民政府批准成立了安徽木兰农牧科技有限公司“4.3”事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局牵头，区农业农村水利局、市公安局烈山分局、区总工会、区住房和城乡建设局和古饶镇政府派员参加，全面负责事故调查工作。同时，邀请烈山区监察委员会派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、询问相关人员等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了责任处理和防范措施等建议，形成了事故调查报告。

一．基本情况

（一）安徽木兰农牧科技有限公司基本情况

该公司成立于2015年10月26日，位于淮北市烈山区古饶镇新村社区，营业执照统一社会信用代码：91340600MA2MQCH892(1-1)，公司类型为有限责任公司（自然人独资），法定代理人：张兰，企业主要负责人为季夏（与张兰为夫妻关系），注册资金：贰仟万圆整，经营范围：农产品科技研发，牛羊养殖，屠宰、饲料加工，粮食收购。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2015年12月24日经烈山区农林水利局审核，同意安徽木兰农牧科技有限公司肉牛养殖场项目备案，《关于对安徽木兰农牧科技有限公司肉牛养殖场项目备案请示的批复》，文号烈农水[2015]228号。2016年6月2日，烈山区人民政府文件《烈山区人民政府关于安徽木兰农牧科技有限公司肉牛养殖项目用地备案的批复》烈政秘[2016]21号同意安徽木兰农牧科技有限公司肉牛养殖项目用地进行备案，备案号为烈设施农（2016）1号，备案期限至2030年10月9日，要求烈山国土分局、古饶镇政府、区农水局落实后续建设监管工作。

此次安徽木兰农牧科技有限公司建设的钢结构草料棚，没有正规的工程设计和施工图纸。

安徽木兰农牧科技有限公司提供资料显示，法定代理人张兰是安全管理机构的组长，副组长为王家善，相关人员没有取得安全资格证书。

（二）施工队伍及施工承包情况

经核实，个体包工头孙红君（男，安徽省濉溪县刘桥镇关帝村村民），经调查认定，所谓施工队未取得相关建筑工程施工资质证书，孙红君本人和现场施工工人均未取得相关建筑资格证书，特殊工种均未取得有效特种作业证。此次钢结构草料棚（长42米，宽26米，柱高8米）所使用

的钢结构均是由孙红君的施工工人进行现场焊接而成，未编制符合实际的施工方案和施工安全措施。

根据安徽木兰农牧科技有限公司提供的资料显示，2019年12月27日安徽木兰农牧科技有限公司与个体包工头孙红君签订《钢结构草料棚施工协议》，经2020年4月22日上午对孙红君问询，孙红君承认三年前签订过施工协议，由于合作时间长，现在都不签协议了，过去的协议失去时效，确定没签施工协议。

经核实，个体包工头孙红君电话联系赤代张，使用赤代张驾驶的号牌号码皖F87962汽车式起重机（吊车）进行此次吊装作业，经调查认定，该施工作业孙红君与赤代张未签署任何协议，赤代张也未与安徽木兰农牧科技有限公司签署任何协议。

（三）汽车式起重机（吊车）及驾驶员情况

本次事故现场使用的汽车式起重机（吊车）号牌号码皖F87962，车辆类型为中型非载货专项作业，品牌号码为柳工牌CLG5340JQZ25，注册日期2019年10月24日，发证日期2019年10月24日，所有人为李侠，住址是安徽省淮北市烈山区古饶镇平山社区。

本次事故现场使用的汽车式起重机（吊车）驾驶员赤代张（男，安徽省濉溪县百善镇闫集村周楼庄人），本人有中国建设教育协会建设机械职业教育专业委员会颁发的建设机械施工作业操作证，证件准许项目是汽车式起重机操作，使用期限2017年3月17日至2023年3月16日。

号牌号码皖F87962汽车式起重机（吊车）于2019年10月16日投入机动车交通事故责任强制保险和起重机械综合保险，机动车交通事故责任强制保险费2430元，保险期2019年10月16日至2020年10月16日16:00时，起重机械综合保险费13514.20元，保险期2019年10月17日至2020年10月16日二十四时止。

二．事故发生经过、救援、人员伤亡损失及善后处理情况

（一）事故发生经过及救援情况

2020年4月3日6时30分，孙亚军、吕长青、黄宇、杜心华、陈思怡和黄建华6名工人开始在钢结构草料棚施工现场搬方形钢管、摆放角铁、抬架子等工作，7时许，赤代张驾驶汽车式起重机（吊车）到达钢结构草料棚施工现场，7时30分左右开始起吊作业，8时左右西边第一排U形钢结构横梁（长26米）吊装焊接完成，接着准备向东第二排U形钢结构横梁的作业，在第二排立柱（高8米）附近搭好脚手架后，吕长青爬上立柱的北边脚手架上负责焊接，黄宇爬上南边立柱的脚手架上负责焊接，孙亚军去东边路边汽车里拿工具，约8时27分，由杜新华负责使用吊绳带栓第二个U形钢结构横梁并挂在汽车式起重机（吊车）吊钩上，黄建华站在北边第二排立柱南负责用留绳掌握方向，赤代张驾驶汽车式起重机（吊车）吊起第二个U形钢结构横梁，大约经几分钟时间的调整才放到第二排立柱上，约8时30分汽车式起重机（吊车）吊钩继续下落，松弛的吊绳带被吊钩复挂了一截，当U形钢结构横梁倾倒时，吊绳带一头从汽车式起重机（吊车）吊钩里脱落，看到U形钢

结构横梁倾倒坠落，现场工人高喊“赶快跑，赶快跑”，黄建华跑到北侧第三根立柱西南约2米的位置被坠落的U形钢结构横梁砸中，U形钢结构横梁落地后反弹到第三根立柱跟前，被砸受伤的黄建华头朝东脚朝西趴在地上，痛苦的“哼，哼”，8时33分工人陈思怡拨打120急救电话，孙红君家属王春兰用手机向孙红君打电话讲施工现场出事砸到人了，不到十分钟古饶镇医院救护车到达现场，一起把黄建华放到担架上，抬上救护车，当时黄建华鼻子和嘴上有血迹，身上未发现有伤痕，淮北朝阳医院救护车在淮北烈山高速路口交接，把伤者黄建华送到淮北朝阳医院进行抢救，约9时50分，伤者黄建华经淮北朝阳医院抢救无效死亡。

事故发生后，约8时35分，安徽木兰农牧科技有限公司王家善在公司办公室接到孙红君和安徽木兰农牧科技有限公司生产厂长丁爱东事故报告电话，立刻到达事故现场，王家善给企业负责人季夏打电话汇报事故情况，季夏给法定代理人张兰打电话汇报事故情况。

事故发生后，赤代张向中国人民财产保险股份有限公司联系保险事宜，中国人民财产保险股份有限公司要求赤代张也要向公安机关报案，赤代张于10时11分打电话向110报案。下午17时应急管理局长王家祥接到事故信息，古饶镇新村社区内安徽木兰农牧科技有限公司发生一起吊车作业钢结构横梁坠落砸人死亡事故，立即向区政府领导汇报，并向古饶镇政府有关领导问询事故情况，后带领应急管理局人员赶赴现场，会同古饶镇镇长孙超，副镇长陈锋等现场勘查和事故善后处置事宜，古饶镇派出所民警对赤代张、孙红君、吕长青、杜新华、孙亚军有关现场人员问询，并对事发现场进行了勘查，排除刑事案件。

（二）人员伤亡和经济损失

此起事故共造成一人死亡，核定事故造成直接经济损失95万元。

死亡人员基本信息：黄建华，男，50岁，安徽省濉溪县刘桥镇土楼村村民，已在本次施工工作三天，未与孙红君和安徽木兰农牧科技有限公司签署劳动合同，未经教育培训，没有意外保险，在本起事故中死亡。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，古饶镇及时组织相关部门人员组成事故善后处理组，协调处理民事赔偿等相关事宜，安徽木兰农牧科技有限公司安排企业副总林立亭、个体包工头孙红君和赤代张一起善后处理，死者家属和其他责任人均接受调解，于2020年4月9日签订死亡赔偿协议书和谅解书，赔偿金额共计95万元。目前，该起事故的善后处理工作已结束。

三．事故原因和事故性质

（一）直接原因

汽车式起重机（吊车）驾驶员赤代张未对吊绳带和吊钩连接情况进行认真检查就开始吊装作业，汽车式起重机（吊车）吊起U形钢结构横梁下落安放时赤代张驾驶作业注意力不集中，安全意识淡薄，违规操作，致使吊钩下落过多，造成吊带绳松弛，松弛的吊绳带被吊钩复挂了一截，当U形钢结构横梁倾倒时，吊绳带一头从汽车式起重机（吊车）吊钩里脱落，由于吊绳带一头脱落，U形钢结构横梁失去了控制而坠落，砸到下面工人黄建华，造成黄建华受伤，经淮北朝阳医院抢救无效伤亡。

（二）间接原因

1.孙红君施工队伍不具备建筑施工资质。该施工队未取得相关建筑工程施工资质证书，孙红君本人和现场施工工人均未取得相关建筑资格证书，特殊工种均未取得有效特种作业证；此次所使用的钢结构均是由孙红君的施工工人进行现场焊接而成，未编制符合实际的施工方案和施工安全措施，未编制施工作业流程。

2.孙红君施工队伍安全管理缺失。未建立任何安全生产责任制和安全管理制度，未组织开展安全教育培训和安全隐患排查治理，施工期间，施工队负责人孙红君未落实对该建设项目安全生产主体责任。

3.施工人员安全意识淡薄，违章作业。黄建华及其他施工人员均未接受正规安全知识培训，对施工作业危险性认识不足，在吊装作业未安装加固完成的情况下，在吊挂的U形钢结构横梁下违章冒险作业，造成死亡事故。

4.安徽木兰农牧科技有限公司未有效落实安全生产主体责任，安全意识淡薄；安全生产管理工作不到位，未对建筑施工现场进行有效安全监督管理和过程监控，事故现场未安排专职人员对施工进行监管，职责履行不到位；未严格审查承包工程队施工资质，违规使用无资质的施工队伍和施工人员进行钢结构草料棚建筑施工，未按照要求依法签订符合实际的安全生产管理协议，未委托有设计资质单位对施工工程进行设计，未督促落实施工队编制相应的施工方案和施工安全措施；未制定作业人员岗位安全操作规程，未建立安全生产岗位责任制，对于存在的安全隐患未能及时发现、及时整改；未按规定对从业人员开展安全培训教育；企业未按规定配备具有安全资格的安全生产管理人员，现有管理人员生产经营活动的安全生产知识和管理能力不足。对事故发生负有生产经营单位主体责任。

（三）事故性质

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和处理条例》的相关规定及调查组的充分分析和讨论，认定此次事故为一起生产安全责任事故。

四．事故责任认定和处理建议

（一）对事故有关人员的责任认定和处理建议

黄建华，施工人员，未接受正规安全知识培训，安全意识淡薄，对施工作业危险性认识不足，在吊装作业未安装加固完成的情况下，在吊挂的钢结构横梁下违章冒险作业。被坠落的U形钢结构横梁砸中死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

赤代张，汽车式起重机（吊车）驾驶员，驾驶作业注意力不集中，安全意识淡薄，违规操作，造成此次死亡事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条之规定，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任，建议由烈山区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条之规定，对其处5千元罚款。

孙红君，施工负责人，无建筑施工资质，违法承包建设项目，自己和施工工人未进行过建筑业务技能和安全培训，未落实安全生产管理责任，非法违规施工，没有与汽车式起重机（吊车）车主（司机）签订安全协议，且现场监督管理不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十七条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第四十一条、第四十六条之规定，应对该起事故负重要责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条之规定对其处上一年年收入百分之三十的罚款，并把孙红君和该施工队加入烈山区“黑名单”。

王家善，负责分管安徽木兰农牧科技有限公司安全管理工作，没有履行企业安全生产监督管理职责，导致企业安全管理工作不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十五条、第四十三条、第四十六条之规定，对事故的发生负有重要监督管理责任。建议由区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条之规定，对其处5千元罚款，建议安徽木兰农牧科技有限公司撤销其安全管理相关职务。

季夏，安徽木兰农牧科技有限公司总经理，经调查，安徽木兰农牧科技有限公司“4.3”事故是因安徽木兰农牧科技有限公司未有效落实安全生产主体责任，违规使用无施工资质建筑队伍和人员，未签订有效安全生产管理协议，未落实安全生产监管责任导致的，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条、第四十六条之规定，应承担该起事故的领导责任。建议由烈山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条之规定对其处以1万元罚款。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

经调查，安徽木兰农牧科技有限公司“4.3”事故主是因安徽木兰农牧科技有限公司未有效落实安全生产主体责任，安全意识淡薄；安全生产管理工作不到位，未对建筑施工现场进行有效安全监督管理和过程监控，事故现场未安排专职人员对施工进行监管，职责履行不到位；未严格审查承包工程队施工资质，违规使用无资质的施工队伍和施工人员进行钢结构草料棚建筑施工，未按照要求依法签订符合实际的安全生产管理协议，未委托有设计资质单位对施工工程进行设计，未督促落实施工队编制相应的施工方案和施工安全措施；未制定作业人员岗位安全操作规程，劳动用工不规范，未建立安全生产岗位责任制，安全培训教育不到位；安全隐患排查治理制度未有效落实，对于存在的安全隐患未能及时发现、及时整改。其行为违反了《中华人民共和国

安全生产法》第十七条、第二十四条、第二十五条、第四十一条、第四十三条、第四十六条之规定，建议由烈山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对安徽木兰农牧科技有限公司处20万元罚款。

（三）对事故有关单位的责任认定和处理建议

中共古饶镇新村社区总支部委员会、新村社区委员会，未认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”和“属地管理”职责，未及时发现并向古饶镇人民政府报告安徽木兰农牧科技有限公司建筑施工项目存在的安全生产事故隐患，对事故发生负有属地管理责任，建议由古饶镇人民政府对其进行约谈。

古饶镇畜牧站，未认真落实“三个必须”的安全生产行业监管职责，未及时发现并向古饶镇人民政府报告安徽木兰农牧科技有限公司建筑施工项目存在的安全生产事故隐患，对事故发生负有行业管理责任，建议由古饶镇人民政府对其进行约谈。

古饶镇人民政府，未认真落实安全生产属地管理职责，未认真组织排查安徽木兰农牧科技有限公司建筑施工项目存在的安全生产事故隐患，安全监管不到位，对事故发生负有管理责任，建议由烈山区人民政府对其进行约谈。

区农业农村水利局，未认真落实安全生产行业监管职责，未认真组织排查安徽木兰农牧科技有限公司建筑施工项目存在的安全生产事故隐患，安全监管不到位，对事故发生负有管理责任，建议由烈山区人民政府对其进行约谈。

五．事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化全区农牧业项目施工建设、农村机械安全、农业设施安全、畜牧业安全等安全生产管理，促进农业农村各项目安全健康发展，提出如下措施建议:

（一）认真落实企业安全生产主体责任。

安徽木兰农牧科技有限公司要全面加强对本公司范围内的所有工程、作业场所和作业人员的安全监督管理，要进一步明确安全生产管理职责，强化企业全员安全生产责任制、岗位责任制和全员安全教育培训工作，完善作业场所安全操作规程和安全技术措施。深刻吸取此次事故教训，全面开展安全风险查找、研判、预警、防范、处置、责任等工作，落实*安全生产*风险管控和*隐患*排查治理双重*预防机制*，组织全面开展安全隐患的排查治理，消除各类安全隐患，建立隐患排查治理台账，杜绝生产安全事故再次发生。

（二）认真落实属地和行业安全监管责任。

古饶镇和区农业农村水利局要深刻吸取此次事故教训，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”的要求，全面落实属地管理和行业监管责任，深入推动落实安全监管网格化建设和企业“五落实五到位”责任制。认真梳理安全生产管理的薄弱环节和日常监管工作中存在的各类安全漏洞，抓住安全监管重点，有针对性的开展日常安全监管工作。要认真总结该起事故暴露出来的问题，督促企业落实安全生产主体责任，做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。针对该起事故暴露出的问题，要按照《烈山区安全生产委员会关于成立十四个安全生产领导小组的通知》（烈安[2020]1号）、《烈山区安全生产委员会2020年工作要点》（烈安[2020]3号）等文件要求，认真开展多种形式的安全生产大检查大排查等专项行动，加强危险源的识别和管控，加大检查督查力度。要按照烈山区安委会《烈山区生产安全事故分析会制度》（烈安办[2020]8号）文件，组织辖区内与事故企业同类的企业负责人、 生产安全技术等部门负责人、相关行业主管机构负责人召开现场分析会，分析事故原因，吸取事故教训，研究制定事故防范措施，确保安全生产形势稳定向好。

联系我们 | 版权声明 | 免责声明 | 违法和不良信息举报中心 | 管理制度 | 网站导航

地址：淮北市烈山区宿丁路6号 联系电话：0561-4685111 主办单位：烈山区人民政府 未经书面允许不得

皖公网安备 34060402000001号 皖ICP备13009692号 网站标识码：3406040006 本站已支持IPV6访问